

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1463/2537

นายชำนาญ เกียรติชัยลักษณ์
นายนิพนธ์ รุจิสมนภา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 374, มาตรา 572, มาตรา 861

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อที่มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์ที่เช่าซื้อและดูแลรักษา
รถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เมื่อรถยนต์เสียหายโจทก์ยังคงต้องรับผิดชอบค่าเช่า
ซื้อต่อไปจนครบ โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์ต่อจำเลยที่ 2 แม้จะตกลงให้ผู้ให้
เช่าซื้อรับผลประโยชน์ เมื่อผู้ให้เช่าซื้อยังมีได้แสดงเจตนาว่าจะถือเอาประโยชน์จาก
สัญญาประกันภัยโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้อง

โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อที่มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์ที่เช่าซื้อและดูแลรักษา
รถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เมื่อรถยนต์เสียหายโจทก์ยังคงต้องรับผิดชอบค่าเช่า
ซื้อต่อไปจนครบ โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์ต่อจำเลยที่ 2 แม้จะตกลงให้ผู้ให้
เช่าซื้อรับผลประโยชน์ เมื่อผู้ให้เช่าซื้อยังมีได้แสดงเจตนาว่าจะถือเอาประโยชน์จาก
สัญญาประกันภัยโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้อง

(สมคิด ไตรโสรัส-นิเวศน์ คำทอง-สถิตย์ ไพเราะ)

ศาลแพ่ง - นายจตุรงค์ จินวิวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นางอรพินท์ เสงี่ยมานิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ